

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2532 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย เนชั่นแนล การ
ค้า

กรมศุลกากร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10 ทวิ

ราคากระสุนปืนที่โจทก์นำเข้าเป็นราคาที่บริษัทฯ ระบุไว้ตามหนังสือเวียนถึง
ลูกค้าในประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งใบสั่งซื้อระหว่างเวลากำหนดไว้ และ
ถึงราคากระสุนปืนชนิดและขนาดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้นั้น จะใช้ราคานี้ได้ต่อเมื่อสั่งซื้อ
เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ โดยจะสั่งซื้อเป็นงวด ๆ ก็ได้ ซึ่งเป็นการตั้งราคาตามที่
เคยปฏิบัติกันมา หากลูกค้าในประเทศไทยสั่งซื้อกระสุนปืนภายใต้เงื่อนไขในหนังสือ
เวียนนี้ลูกค้าทุกคนก็จะซื้อกระสุนปืนได้ในราคาที่ตั้งไว้ โจทก์สั่งซื้อกระสุนปืนแบบ
ต่าง ๆ เกินกว่าจำนวนที่ผู้ขายระบุไว้ ทั้งได้สั่งซื้อภายในระยะเวลาที่ผู้ขายกำหนดถูก
ต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเวียนดังกล่าว ราคากระสุนปืนที่โจทก์นำเข้าจึงเป็นราคา
อันแท้จริงในท้องตลาด

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ซื้อกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ เข้ามาในราชอาณาจักรและได้ยื่น
ใบขนสินค้าโดยสำแดงราคาเท่าที่ซื้อมาจริง แต่เจ้าพนักงานของจำเลยแจ้งว่าราคาต่ำ
ไปและให้โจทก์เพิ่มราคาสินค้าและค่าอากรโจทก์จึงต้องปฏิบัติตามและสงวนสิทธิ

อุทธรณ์โต้แย้งในส่วนที่ต้องเพิ่มราคาอากรไว้ จำนวน 888,068.61 บาท ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์จำเลยลดราคาลงให้ 10 เปอร์เซ็นต์จากที่เรียกเพิ่มไว้จึงยังค้างอยู่อีก 645,009.11 บาท สินค้าที่โจทก์ซื้อเข้ามา โจทก์ซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงและซื้อจำนวนมาก ภายในระยะเวลาที่ผู้ขายกำหนดเป็นราคาตลาด การประเมินเพิ่มราคาสินค้าของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้เพิกถอนการประเมินและคืนเงินจำนวน 645,009.11 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การว่า การประเมินราคาสินค้าที่จำเลยสั่งให้เพิ่มราคาชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่าการประเมินของจำเลยไม่ชอบ ให้จำเลยคืนเงินจำนวนตามฟ้องให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีนายปรมิต ชิงห์ผู้รับมอบอำนาจและนายซาร์มิต ชิงห์ผู้จัดการห้างโจทก์เบิกความว่า ผู้ซื้อทุกรายสามารถซื้อกระสุนปืนตามราคาที่บริษัทวินเชสเตอร์ฟาร์อีส จำกัด เสนอราคามาตามเอกสารหมายเลข 3 ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับโจทก์ ราคาที่บริษัทดังกล่าวขายให้โจทก์จึงเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ฝ่ายจำเลยมีนายวรการ มหาวงศ์ ซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินอากรและเป็นผู้ประเมินราคาสินค้าตามใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าของโจทก์เอกสารหมายเลข 68 ถึง 79 รวม 12 แผ่น เบิกความว่าราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าทั้ง 12 ฉบับนั้นต่ำกว่าราคาที่โจทก์เคยนำเข้า พยานจึงได้ประเมินราคาใหม่ โดยนำราคากระสุนปืนที่โจทก์นำเข้าเปรียบเทียบกับราคากระสุนปืนที่ผู้อื่นนำเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข 1 ถึง 9 และมีนางสาวอิสริ จินตามพรเจ้าหน้าที่ประเมินอากรกองวิเคราะห์ราคาเบิกความว่าพยานได้ทำบัญชีเปรียบเทียบราคานำเข้าของโจทก์และราคานำเข้าของผู้นำเข้ารายอื่นไว้ด้วย เอกสารหมายเลข 11, 12, 13, และ 14 เห็นว่า ราคากระสุนปืนที่โจทก์นำเข้าเป็นราคาที่บริษัทวินเชสเตอร์ฟาร์อีส จำกัด ระบุไว้ตามหนังสือเวียนลูกค้าใน

ประเทศไทยเอกสารหมาย จ.3 พร้อมคำแปลเอกสารหมาย จ.4 โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งใบสั่งซื้อระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2527 และราคารั้้นสำหรับกระสุนปืนแบบริม่ไฟร์จะใช้ราคารั้้นได้ต่อเมื่อจำนวนสั่งซื้อเกินกว่า 500,000 นัด กระสุนแบบเซนเตอร์ไฟร์ จำนวนต้องเกินกว่า 100,000 นัด หรือกระสุนปืนซ็อตเชลล์ จำนวนต้องเกินกว่า 50,000 นัดโดยจะสั่งซื้อเป็นงวด ฤกั้ได้ และราคารั้ที่เสนอนี้เป็นราคาระ เอฟ.โอ.บี. ยกเว้นราคาระของกระสุนปืนซ็อตเชลล์เป็นซีแอนด์เอฟ กรุงเทพฯ ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรได้ตรวจจำนวนกระสุนปืนที่โจทก์สั่งซื้อแล้ว ปรากฏว่าโจทก์สั่งซื้อกระสุนปืนแบบริม่ไฟร์ จำนวน 717,500 นัด กระสุนปืนแบบเซนเตอร์ไฟร์ จำนวน 150,350 นัด กระสุนปืนซ็อตเชลล์จำนวน 693,000 นัด ทั้งได้สั่งซื้อภายในวันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2527 ถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเวียนลูกค้ำในประเทศไทยเอกสารหมาย จ.3, จ.4 โจทก์จึงนำเข้ามาตามราคารั้ที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าทั้ง 12 ฉบับดังกล่าวส่วนราคาระกระสุนปืนที่จำเลยนำมาเปรียบเทียบกับนั้น ผู้นำเข้าไม่ได้สั่งซื้อตามเงื่อนไขในเอกสารหมาย จ.3, จ.4 ราคารั้จึงสูงกว่าที่โจทก์นำเข้า ทั้งบางรายการระยะเวลาที่นำเข้าก็ห่างจากระยะเวลาที่โจทก์นำเข้าหลายเดือน จึงไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกันได้ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ราคาระกระสุนปืนตามเอกสารหมาย จ.3, จ.4 เป็นราคารั้ที่โจทก์ได้ส่วนลดเป็นพิเศษกว่าผู้ซื้อรายอื่น เนื่องจากโจทก์เป็นลูกค้ำประจำ ราคารั้ดังกล่าวจึงไม่ใช่ราคารั้อันแท้จริงในท้องตลาดตามประมวลรั้ษฎากร มาตรา 2 (ที่ถูกเป็นพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469มาตรา 2) ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร ตรวจเอกสารหมาย จ.3 และคำแปลหมาย จ.4 แล้ว ปรากฏว่าในหนังสือนั้นระบุว่า "ตามที่ได้ปฏิบัติเป็นธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งราคาระกระสุนปืน เรามีความยินดีที่จะเสนอราคารั้ดังนี้" เห็นว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการตั้งราคาระกระสุนปืนของบริษัทวินเชสเตอร์ฟาร์อีส จำกัด ตามที่เคยปฏิบัติกันมา หากลูกค้ำในประเทศไทยสั่งซื้อกระสุนปืนภายใต้เงื่อนไขในเอกสารหมายจ.3 นี้ ลูกค้ำทุกคนก็จะซื้อกระสุนปืนได้ในราคารั้ที่ตั้ง

ไว้ ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดในขณะนั้น การประเมินของ
จำเลยจึงไม่ชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งอ้างว่ากลางต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกา
ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>